



Sobian bin Khamarul Zaman

lawan

Norhaizura binti Abd Razak

Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor, YAA Dato' Mohammad Adib bin Husain (Pengerusi), YA Dato' Haji Mohd Amran bin Mat Zain (Ahli Panel) dan YA Dato' Haji Mohamad Shakir Bin Abdul Hamid (Ahli Panel)

31 Mei 2022 / 29 Syawal 1443H

Kes Semakan No. 10000-003-0010-2022

[Permohonan Semakan di bawah Seksyen 68 Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003]

Peguam Pemohon : *Mohammad Amir Nazli bin Hussin dari Tetuan Amir Hussin & Associates*

Peguam Responden : *Tiada*

ALASAN PENGHAKIMAN

Fakta Kes

1. Kes ini adalah suatu permohonan semakan yang difailkan oleh Pemohon melalui peguam syariannya terhadap keputusan kes interim nafkah secara *inter-parte* yang dikeluarkan oleh Mahkamah Tinggi Syariah Selangor di Shah Alam melalui Kes Mal No. 10100-038-0258-2021 pada 20 Januari 2022.

2. Responden telah memfailkan permohonan interim nafkah pada 6 Mei 2021 melalui Kes Mal No: 10100-038-0258-2021. Kes telah ditetapkan pada 20 Januari 2021 untuk sebutan bagi pemfailan Afidavit Balasan dan didengar serentak dengan kes jagaan anak diantara pihak-pihak. Hakim Bicara pada hari yang sama telah memutuskan kes hak jagaan anak sekaligus memutuskan kes interim nafkah tanpa mengarahkan pihak-pihak memfailkan hujah penggulangan.
3. Pemohon dalam kes ini memohon kepada Mahkamah untuk mendapatkan suatu Perintah seperti berikut;
 - i. Bahawa Mahkamah yang mulia ini menyemak dan membatalkan keputusan Y.A Tuan Mohammad Khalid bin Shae @Shaii Hakim Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam Selangor Darul Ehsan bertarikh 20 Januari 2022 yang memerintahkan Pemohon membayar nafkah anak-anak sebanyak RM1000.00 berkuatkuasa serta merta.
 - ii. Apa-apa relif yang difikirkan wajar oleh Mahkamah yang mulia ini
4. Pemohon telah tidak berpuas hati dengan perintah interim nafkah tersebut kerana berpendapat bahawa tindakan Hakim Bicara telah berlawanan dengan peruntukan perundangan sedia ada dan telah menyemak keputusan tersebut dengan mengemukakan alasan sebagaimana berikut:

- i. Y.A Hakim Bicara sewajarnya memberi ruang dan peluang untuk pihak-pihak memfailkan hujahan bertulis dan seterusnya memperhalusi penghujahan tersebut sebelum suatu keputusan diberikan. Ianya lebih menepati matlamat keadilan kerana banyak fakta-fakta cara Pemohon menguruskan bayaran nafkah anak-anak dan fakta ketidakmampuan Pemohon berdasarkan garis tanggungan dan pendapat tetap bulanan sebagaimana dinyatakan di dalam Afidavit Jawapan Pemohon.
- ii. Suatu tindakan yang dikatakan terburu-buru dan menyalahi amalan biasa prosiding kes dalam membuat suatu penghakiman dikhuatiri mendatangkan kezaliman ke atas Pemohon yang tidak berkemampuan dalam memenuhi tuntutan nafkah anak-anak sebagaimana dituntut Responden. Y.A Hakim Bicara perlu memperhalusi kertas-kertas pliding dan penghujahan pihak-pihak bagi mendapatkan satu rumusan dan kefahaman yang jitu berkenaan kes ini

Alasan Mahkamah Rayuan Syariah

5. Secara umumnya permohonan untuk menyemak suatu keputusan interim sama ada secara *inter-parte* atau *ex-parte* yang telah dikeluarkan oleh Mahkamah Tinggi Syariah, kami merujuk kes *Norsyaqirene Bt. Ramli lwn. Afifi Bin Aminuddin kes mal No. 05000-003-0005-2015*, di Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Sembilan pada 22/5/2015 (*belum dilaporkan*). Kes tersebut telah menjadikan Arahan

Amalan No. 9 Tahun 2006 sebagai panduan utama, sebagaimana berikut:

....telah bersetuju dan mengesahkan untuk menerima pakai arahan amalan bahawa permohonan semakan ke atas keputusan dan perintah ex-parte adalah tidak dibenarkan selagi kes induk masih belum diselesaikan. Pihak-pihak yang terkilan hendaklah memfailkan Notis Rayuan ke atas kes induk tersebut.

6. Walau bagaimanapun terdapat pengecualian kes-kes interim *inter-parte* ini boleh disemak iaitu apabila ternyata berlaku salah aturan yang menjejaskan keadilan atau sesuatu keputusan tersebut menyalahi hukum syarak yang bersifat *qatie* (muktamad) dan/atau peruntukkan undang-undang, sebagaimana kes **Mohd Fauzi bin Yaacoob lwn. Zabedah binti Hanapiah** kes Mal (Semakan) No. 10000-003-0009-2010 yang diputuskan oleh Mahkamah Rayuan Syariah Selangor pada 20-9-2010 (belum dilaporkan) dan kes **Mokhtar b. Yusup lwn. Nurin bt. Abdullah**, JH 36(2) 78 menyatakan seperti berikut:

“Proses semakan semata-mata untuk menyemak apa-apa kesilapan dalam proses membuat keputusan yang menjejaskan keadilan atau keputusan yang jelas menyalahi Nas-Nas Syarak yang qatie atau jelas berlawanan dengan Undang-Undang yang sedangberkuatkuasa.”

7. Arahan Amalan No. 7 Tahun 2014 bertajuk “Peraturan Semakan Kes Di Mahkamah Tinggi Syariah Atau Di Mahkamah Rayuan Syariah,” yang telah menetapkan kriteria-kriteria kes yang boleh disemak, Panel

Rayuan Syariah melalui pelbagai kes semakan di Mahkamah Syariah telah menggariskan beberapa panduan agar proses semakan ini hanya boleh dilaksanakan ke atas kes-kes atau isu-isu yang tertentu sahaja antaranya ialah keputusan Panel Rayuan Syariah Wilayah Persekutuan dalam kes ***Mokhtar b. Yusup lwn. Nurin bt. Abdullah [2013] JH36(2)***, kes ***Mahmud Abu Bekir Taib lwn Shahnaz A. Majid***, kes mal (semakan) no. 14000-003-0033-2012, kes ***Khadrishah bin Khalid lwn. Fadhilah binti Othman***, kes mal (Semakan) no. 10000-003-0009-2011 dan kes ***Adi Asri b. Baharom lwn. Andini Nidia Putra***, kes mal (Semakan) no. 10000-003-0015-2012.

8. Berdasarkan kepada otoriti dan panduan kes-kes di atas maka kesimpulan yang boleh dibuat ialah permohonan semakan hanya boleh dibenarkan apabila telah berlaku kesilapan, kecacatan atau kecederaan yang secara material bercanggah dengan prinsip undang-undang dan hukum syarak sepanjang prosiding berlangsung di hadapan Hakim Bicara atau perintah/penghakiman Hakim Bicara yang dikeluarkannya ternyata membelakangkan undang-undang yang sedang berkuatkuasa atau menyalahi nas dan hukum syarak sehingga menyebabkan kepentingan keadilan pihak-pihak atau mana-mana pihak dinafikan serta diabaikan.
9. Setelah kami meneliti permohonan Pemohon serta memanggil rekod perbicaraan Kes Mal No. 10100-038-0258-2021, kami dapati isu dalam kes ini adalah sama ada YA Hakim bicara terkhilaf dengan memutuskan permohonan interim nafkah anak-anak tersebut sebanyak RM1000.00 sebulan tanpa membenarkan penghujahan difailkan oleh pihak-pihak.

10. Berdasarkan penelitian kami terhadap rekod-rekod/catatan prosiding kes di Mahkamah Tinggi Syariah Selangor, kami mendapati wujud kesilapan dalam proses membuat keputusan yang menjejaskan keadilan atau keputusan yang jelas menyalahi hukum Syarak yang *qatie* atau jelas berlawanan dengan undang-undang yang sedang berkuatkuasa telah berlaku.
11. Kami merujuk kepada Nota Keterangan YA Hakim Bicara dalam kes 10100-038-0258-2021 dan 10100-028-0059-2021 bertarikh 20 Januari 2022 yang mana kedua-dua kes ini didengar bersekali pada hari yang sama. Kami dapati Hakim Bicara telah menetapkan keputusan interim nafkah anak setelah memutuskan kes hak jagaan anak. Keterangan bagi kes 10100-038-0258-2021 pada hari tersebut adalah sebagaimana berikut:

PP: Pliding semua lengkap. Mohon jika Mahkamah benarkan untuk tarikh penghujahan pihak-pihak.

M: Mahkamah perintahkan Responden membayar RM1000.00 untuk nafkah anak sementara bagi 3 orang anak sehingga kes nafkah anak mahkamah rendah selesai. Dibayar ke dalam akaun pihak P.

12. Berdasarkan fakta di atas, kami mendapati YA Hakim bicara telah membuat penghakiman berdasarkan pliding semata-mata tanpa membenarkan pihak-pihak memfailkan hujah penggulangan

sepertimana yang dikehendaki di bawah Seksyen 126 Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003 iaitu:-

Seksyen 126. Susunan ucapan.

(1) Tertakluk kepada subseksyen (2)—

- (a) *plaintif hendaklah memulakan dengan membuka kesnya; dan*
- (b) *setiap pihak boleh, sebelum mengemukakan apa-apa keterangan, membuka kesnya.*

(2) *Hakim yang di hadapannya suatu tindakan didengar boleh memberi arahan tentang pihak yang akan memulakan dan susunan ucapan pada perbicaraan itu, dan tertakluk kepada apa-apa arahan sedemikian, pihak yang akan memulakan hendaklah mempunyai hak memulakan penggulungan kesnya.*

(3) *Apabila plaintif telah mengemukakan semua keterangan bagi kesnya, Hakim hendaklah memanggil defendan untuk mengemukakan keterangan bagi menjawab tuntutan plaintif, dan dalam hal sedemikian defendan hendaklah diberi pilihan sama ada hendak mengemukakan keterangan atau mengemukakan hujah bahawa tiada kes perlu dijawab.*

(4) *Jika defendan memilih untuk mengemukakan keterangan, Hakim hendaklah merekodkan keterangan*

yang dikemukakan sedemikian, dan setelah defendan memberikan semua keterangan bagi pihaknya, Hakim hendaklah meminta defendan membuat penghujahan untuk menutup kesnya.

(5) Apabila defendan telah menutup kesnya, Hakim hendaklah meminta plaintif mengemukakan hujahnya untuk menjawab hujah defendan dan untuk menutup kesnya.

(6) Walau apa pun apa-apa jua dalam seksyen ini tetapi tertakluk kepada subseksyen (7) dan (8), Hakim boleh memerintahkan mana-mana pihak supaya mengemukakan hujah bertulis mengikut apa-apa susunan dan dalam apa-apa tempoh sebagaimana yang diarahkannya.

(7) Jika defendan memilih untuk tidak mengemukakan apa-apa keterangan tetapi memilih untuk mengemukakan hujah bahawa tiada kes untuk dijawab, Hakim hendaklah—

- (a) merekodkan penghujahan defendan; dan*
- (b) mengarahkan defendan mengangkat sumpah menafikan tuntutan plaintif, dan jika defendan enggan mengangkat sumpah sedemikian, Hakim hendaklah, tertakluk kepada subseksyen (8), membuang kes defendan dan membenarkan tuntutan plaintif.*

(8) Sebelum Mahkamah membenarkan tuntutan plaintif di bawah subseksyen (7), Mahkamah hendaklah—

(a) mendengar dan merekodkan penghujahan plaintif dalam menutup kesnya; dan

(b) memerintahkan plaintif mengangkat sumpah mengakui kebenaran tuntutan, dan jika plaintif enggan mengangkat sumpah sedemikian, Mahkamah hendaklah membuang kesnya.

13. Pada hemat kami, kes interim nafkah anak merupakan kes yang dimulai dengan permohonan yang mana bagi kes-kes permohonan, keterangan pihak-pihak hanya melalui pliding iaitu affidavit-affidavit yang difailkan tanpa prosiding perbicaraan dijalankan di dalam mahkamah. Pihak-pihak hanya mengemukakan fakta-fakta melalui affidavit dan penghujahan sahaja. Dengan tiada sebarang penghujahan difailkan, membataskan pihak-pihak menghujahkan keterangan di dalam affidavit dan mengemukakan otoriti-otoriti sandaran yang digunakan kerana penghujahan yang difailkan hendaklah berlandaskan Hukum Syarak supaya dapat membantu hakim mencapai keputusan yang adil menurut Islam.

14. Di peringkat ini, kami berpuashati bahawa kami telah menemui perintah yang menyalahi hukum Syarak dan undang-undang serta wujudnya kecacatan atau salah aturan prosiding sepanjang kes tersebut berjalan yang menjejaskan keadilan. Kami juga berpuas hati bahawa wujud ketidakadilan yang serius dalam Perintah Interim Nafkah bertarikh 20

Januari 2022 tersebut. Oleh yang demikian, kami merasakan kami perlu campurtangan dalam kes yang telah diputuskan tersebut.

15. Oleh yang demikian, kami berpendapat YA Hakim Bicara telah terkhilaf apabila telah membuat penghakiman di dalam kes interim nafkah anak tersebut yang memerintahkan nafkah sementara bagi 3 orang anak adalah sebanyak RM1000.00 sebulan sedangkan tiada penghujahan difailkan daripada pihak-pihak.
16. Demi kebajikan anak-anak tersebut juga, kami menegaskan bahawa pertikaian antara Pemohon dan Responden di dalam kes induk perlulah disegerakan. Permohonan yang bersifat interlokutori selepas ini seboleh-bolehnya tidak digalakkan kerana ianya boleh melambatkan penyelesaian muktamad di dalam kes induk.

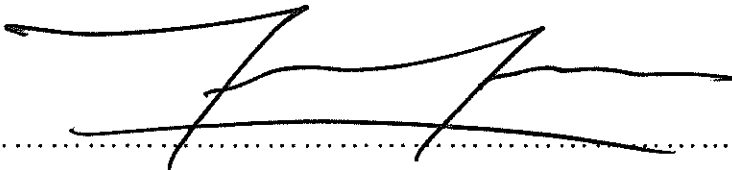
Keputusan

SETELAH membaca dan meneliti Notis Permohonan Semakan Pemohon dan Afidavit Sokongan Pemohon, MAKA kami sebulat suara memutuskan seperti berikut:-

1. Permohonan Semakan Pemohon adalah **DITERIMA**
2. Perintah Kes Permohonan No: 10100-038-0258-2021 adalah dibatalkan
3. Kes Permohonan No: 10100-038-0258-2021 hendaklah didengar semula di peringkat pemfailan hujah oleh pihak-pihak dan keputusan oleh hakim bicara.

4. Prosiding kes induk di Mahkamah Tinggi Syariah Selangor hendaklah
DISEGERAKAN.

Penghakiman ini diberikan oleh:-

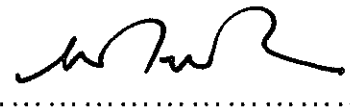

.....

1. YAA DATO' MOHAMMAD ADIB BIN HUSAIN

Pengerusi

Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Selangor.

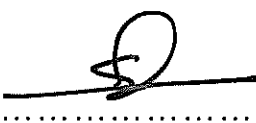
Dipersetujui oleh:-


.....

2. YA DATO' HAJI MOHD AMRAN BIN MAT ZAIN

Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Selangor.

Dipersetujui oleh:-


.....

3. YA DATO' HAJI MOHAMAD SHAKIR BIN ABDUL HAMID

Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Selangor

